



Click Teleconsulta

TERMO DE ADESÃO E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA CLICK TELECONSULTA — MÉDICOS PARCEIROS — E DE GESTÃO E REPASSE DE VALORES

Marketplace de agendamento de teleconsultas

A **CLICK TELECONSULTA ONLINE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **68.171.336/0001-50**, com sede na R. Antônio Pereira Ramos, nº 118, Centro, Coroaí/MG, CEP 39.710-000, mantenedora da marca e da plataforma **Click Teleconsulta**, doravante denominada simplesmente **CLICK TELECONSULTA** (ou "PLATAFORMA"), disponibiliza a sua plataforma web e aplicativo (marketplace), acessível pelo sítio **clickteleconsulta.online**, de compra e agendamento online de teleconsultas com profissionais da saúde, para utilização dos **MÉDICOS PARCEIROS** credenciados à sua rede, mediante a aceitação das condições a seguir.

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO. AO ACESSAR, CONCORDAR, ASSINAR DIGITALMENTE E UTILIZAR OS SERVIÇOS AQUI DESCRITOS, O PARCEIRO CONCORDA EXPRESSAMENTE, E SEM RESERVAS, COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE USO.

CONSIDERANDOS:

1. Para fins de interpretação deste Termo:

- **I — a CLICK TELECONSULTA** é uma **empresa intermediadora** de serviços de saúde que presta serviços de **agendamento online** e de **gestão e repasse de valores**, conectando PACIENTES aos MÉDICOS PARCEIROS credenciados, por meio de sua plataforma;
- **II — a Plataforma** é o marketplace da CLICK TELECONSULTA (site e aplicativo) de agendamento e compra de teleconsultas;
- **III — o PARCEIRO** é o **médico** (ou clínica que o represente) regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, credenciado à Plataforma;
- **IV — o PACIENTE** (ou USUÁRIO) é a pessoa natural, maior e capaz, que se cadastra voluntariamente para agendar e comprar teleconsultas para si ou para seus dependentes legalmente representados.

2. A CLICK TELECONSULTA disponibiliza acesso, mediante cadastro, validação e adesão digital voluntária, aos PARCEIROS.

3. O PARCEIRO tem interesse voluntário em se credenciar para dar visibilidade digital à sua atividade e intermediar a venda de suas teleconsultas aos PACIENTES, reconhecendo a Plataforma como meio para transacionar os valores dessa negociação.

4. Para todos os efeitos, a CLICK TELECONSULTA **não é** operadora de plano de saúde, convênio, cartão de desconto, nem prestadora de serviços médicos — é **intermediadora** entre PACIENTES e PARCEIROS.

5. A remuneração da CLICK TELECONSULTA advém **unicamente do valor pago pelo PACIENTE**, correspondendo ao **percentual (taxa)** retido no repasse; a parcela restante (repasse) pertence ao PARCEIRO.

6. As partes observarão a boa-fé objetiva, a transparência, as regras de compliance e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e demais normas aplicáveis.

1. DA VIGÊNCIA

1.1 O prazo de vigência é indeterminado, valendo a partir da validação, pela CLICK TELECONSULTA, dos documentos e informações cadastrais do PARCEIRO e do seu aceite digital no cadastro, o que configura concordância integral com este Termo.

1.2 Este instrumento, incluindo aceites e anexos digitais, representa a integralidade do acordado, substituindo entendimentos anteriores (arts. 107, 219 e 220 do Código Civil).

1.3 Este Termo poderá ser resilido por comum acordo ou imotivadamente por qualquer parte, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de **30 (trinta) dias**, por e-mail com confirmação de recebimento, sem ônus ou multa. A comunicação do PARCEIRO deverá ser enviada a **suporte@clickteleconsulta.online**.

1.4 A CLICK TELECONSULTA poderá rescindir este Termo, mediante notificação prévia, obrigando-se a repassar os valores de atendimentos em curso e efetivamente realizados pelo PARCEIRO.

1.5 O Termo poderá ser resolvido de pleno direito em caso de: I – inadimplemento de cláusula; II – falência, insolvência, dissolução ou recuperação judicial de qualquer parte; III – cassação do registro profissional do PARCEIRO pelo Conselho competente.

1.6 Em qualquer extinção, o PARCEIRO responde pelos atendimentos em andamento e a CLICK TELECONSULTA pelo repasse dos valores em aberto de atendimentos efetivamente realizados, no prazo de **15 (quinze) dias corridos** da extinção.

2. DO OBJETO

2.1 Os serviços objeto deste Termo consistem em: **Pela CLICK TELECONSULTA** — registrar o cadastro do PARCEIRO; disponibilizar sua agenda online aos PACIENTES para agendamento e compra de **teleconsultas**; e prestar o serviço de recebimento, gestão e repasse dos valores pagos pelos PACIENTES. **Pelo PARCEIRO** — manter cadastro verdadeiro e prestar, com a melhor técnica e conforme a legislação e a ética médica, as teleconsultas aos PACIENTES que o escolherem.

2.2 A CLICK TELECONSULTA está autorizada a praticar os atos administrativos necessários à execução deste objeto, inclusive receber valores, emitir recibos e a nota fiscal referente **à sua parte** (taxa de intermediação).

2.3 O PARCEIRO está **isento de pagar qualquer mensalidade ou valor de adesão** à CLICK TELECONSULTA; a única remuneração da Plataforma advém da taxa retida do valor pago pelo PACIENTE.

2.4 Os valores de repasse pertencentes ao PARCEIRO, já abatida a taxa da Plataforma, serão transferidos para a conta por ele informada, por **PIX ou transferência bancária**, em até **[7 (sete) dias úteis]** a partir da solicitação de levantamento pelo PARCEIRO.

2.4.1 Somente valores de atendimentos **confirmados como realizados** pelo PARCEIRO (check-in/confirmação no sistema) poderão ser levantados. É vedada a indicação de conta de terceiros.

2.5 Alteração dos dados bancários deve ser informada com antecedência mínima de **72 horas** da data do repasse, sob pena de implantação apenas no repasse seguinte.

2.6 A CLICK TELECONSULTA **não garante** volume mínimo de agendamentos, pois os PACIENTES são livres para usar a Plataforma e escolher o profissional que lhes convier.

3. DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

3.1 A cada agendamento, o PARCEIRO é avisado por e-mail e/ou WhatsApp cadastrados, com os dados do atendimento (nome e dados do paciente, data e horário, número da guia e observações). A partir do aviso, o PARCEIRO responsabiliza-se integralmente pelo atendimento.

3.2 O PARCEIRO pode inserir observações de preparo por procedimento, que serão exibidas ao PACIENTE após a compra.

4. DAS CONDIÇÕES DO REPASSE E DO CANCELAMENTO

4.1 Os valores são recebidos pela CLICK TELECONSULTA e disponibilizados para levantamento pelo PARCEIRO, efetivado em até **[7 (sete) dias úteis]** da solicitação no seu painel financeiro, observado o intervalo mínimo entre solicitações previsto na Plataforma.

4.2 Realizado o agendamento, PACIENTE e PARCEIRO recebem confirmação por e-mail/WhatsApp com os dados do atendimento (procedimento, data/horário, guia, contatos e observações).

4.3 Após o horário, o PACIENTE é convidado a **avaliar** o atendimento.

4.4 Após o atendimento, o PARCEIRO deverá **confirmar a realização** no seu painel para fazer jus ao repasse.

4.5 A Plataforma disponibiliza ao PARCEIRO extrato dos atendimentos, levantamentos e repasses, com relatório para download.

4.6 O cancelamento e o reembolso observam a **Política de Cancelamento** da CLICK TELECONSULTA (integrante dos Termos de Uso). Em regra, e conforme parâmetros vigentes na Plataforma: o PACIENTE pode cancelar consulta **não paga** a qualquer tempo; consulta **paga** pode ser cancelada até **[4 (quatro) horas]** antes do horário, e nunca após o atendimento; o reembolso é de **[100% acima de 4h de antecedência, 50% entre 4h e 1h e 0% abaixo de 1h]**, podendo tais parâmetros ser ajustados na Plataforma.

4.6.1 Havendo direito de arrendimento regular do PACIENTE, vício de qualidade ou falha do PARCEIRO, a CLICK TELECONSULTA poderá restituir o valor, reagendar o atendimento ou abater proporcionalmente o preço. No **reembolso integral**, nada restará de repasse ao PARCEIRO; o valor será compensado no próximo repasse. No **reagendamento**, o repasse permanece em depósito até a realização. No **abatimento**, o repasse será proporcional.

4.6.2 É lícito ao PARCEIRO, a seu critério médico, recusar o atendimento que entenda colocar em risco a saúde do paciente ou quando este se recuse a fornecer informações necessárias, procedendo-se ao cancelamento conforme este Termo.

4.7 O comprovante de depósito valerá como quitação da respectiva quantia.

4.8 O PARCEIRO autoriza a CLICK TELECONSULTA a compensar, do saldo disponível, valores devidos por prejuízos ou despesas decorrentes de cancelamentos e reembolsos.

5. DA REMUNERAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS

5.1 A remuneração de ambas as partes advém exclusivamente do valor pago pelo PACIENTE ao agendar.

5.2 A parte da CLICK TELECONSULTA corresponde ao **percentual (taxa)**, definido na Plataforma, do valor total pago pelo PACIENTE, a título de serviço de intermediação e agendamento. A parte do PARCEIRO corresponde ao **valor de repasse**, a título de sua prestação de serviço médico.

5.3 Cada parte é responsável pela emissão da respectiva **nota fiscal** e pelos tributos incidentes sobre a **sua** parcela: a CLICK TELECONSULTA sobre a taxa; o PARCEIRO sobre o repasse. Não há solidariedade tributária entre as partes.

5.4 O levantamento é sempre solicitado voluntariamente pelo PARCEIRO e pago por PIX ou transferência, conforme os dados bancários por ele inseridos, que declara corretos, exonerando a Plataforma após o pagamento.

6. DO CADASTRO DE PROCEDIMENTOS E DO REAJUSTE

6.1 O procedimento principal da Plataforma é a **Teleconsulta** (código TUSS **10101012**), disponibilizado por padrão. O PARCEIRO define o seu **valor de repasse**, dentro dos limites **mínimo e máximo** fixados pela Plataforma (atualmente **R\$ 30,00 a R\$ 150,00**), podendo esse limite variar periodicamente conforme estudos de mercado.

6.2 O **preço ao PACIENTE** é calculado a partir do repasse e da taxa vigente e apresentado na Plataforma. As campanhas e a taxa não alteram o repasse acordado.

6.3 O atraso injustificado no repasse implicará multa de 2% e juros de 1% ao mês, com correção pelo IPCA/IBGE até o efetivo pagamento.

6.4 O PARCEIRO poderá reajustar seus valores a cada 12 meses, limitado à variação do IPCA/IBGE ("saúde e cuidados pessoais"), tendo janeiro como mês-base.

7. DA CAPACIDADE E DO CADASTRO

7.1 O credenciamento é restrito a médicos com capacidade civil e **inscrição regular no Conselho Regional de Medicina**, vedado o cadastro de quem não preencha esses requisitos. É vedado mais de um cadastro por PARCEIRO.

7.2 Só será validado o cadastro com informações **exatas, verdadeiras e documentadas**. O PARCEIRO responde civil, administrativa e criminalmente pela veracidade dos dados.

7.3 A CLICK TELECONSULTA poderá, a seu critério, auditar informações, solicitar documentos adicionais, recusar ou suspender cadastros em desacordo com este Termo.

7.4 O PARCEIRO é o único responsável pela veracidade da especialidade oferecida, declarando-a devidamente registrada no órgão competente. Os dados públicos (nome, especialidade, CRM, foto, valores) ficarão visíveis aos PACIENTES.

7.5 O PARCEIRO acessa sua conta por login e senha próprios, comprometendo-se a mantê-los sigilosos e a comunicar imediatamente qualquer uso suspeito. É vedada a cessão da conta.

7.6 A conta poderá ser suspensão em caso de suspeita de fraude, inconsistência, excesso de reclamações ou dados inverídicos, até apuração; a recusa em enviar documentos para validação autoriza a suspensão ou exclusão.

8. DAS MODIFICAÇÕES DOS TERMOS

8.1 A CLICK TELECONSULTA poderá alterar este Termo, mediante notificação ao PARCEIRO. Não havendo manifestação de descredenciamento no prazo de **5 (cinco) dias** da notificação, entende-se aceita a alteração. As mudanças não afetam atendimentos já iniciados, assegurando-se o repasse dos valores respectivos.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CLICK TELECONSULTA

- **I** — manter e disponibilizar a Plataforma e suas funcionalidades;
- **II** — receber, gerir e repassar corretamente os valores do PARCEIRO nos prazos previstos;
- **III** — prestar contas por meio de extratos e relatórios eletrônicos;
- **IV** — tratar os dados conforme a LGPD e sua Política de Privacidade.

9.1 A CLICK TELECONSULTA não responde por obrigações tributárias do PARCEIRO, inexistindo solidariedade.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO

10.1 O PARCEIRO é o **único responsável técnico** pelo atendimento e prestação do serviço médico, assumindo todas as implicações cíveis, regulatórias, éticas e criminais decorrentes.

10.2 Deve possuir capacidade legal e registro profissional válidos, informando previamente eventuais restrições.

10.3 Caso, por força maior ou motivo ético, não possa atender, deverá comunicar imediatamente o PACIENTE e a CLICK TELECONSULTA para readequação e solução.

10.4 Havendo necessidade de nova consulta ou exames, o PARCEIRO orientará o PACIENTE a agendar pela Plataforma (salvo retornos sem cobrança), sendo **vedado cobrar valores por fora** do sistema (art. 30 do CDC e art. 429 do Código Civil).

10.5 São de responsabilidade exclusiva do PARCEIRO as obrigações fiscais, trabalhistas e regulatórias de sua atividade. Se a CLICK TELECONSULTA for demandada por ato do PARCEIRO, este a ressarcirá integralmente (custas, condenações e honorários), sob pena de regresso.

11. DO ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA (Res. CFM nº 2.314/2022)

11.1 A modalidade ofertada é a **teleconsulta**. A Plataforma apenas **intermedeia** a conexão entre PACIENTE e PARCEIRO — **não fornece** ferramenta de videoconferência, prontuário eletrônico, prescrição, atestado ou arquivamento de dados clínicos.

11.2 O PARCEIRO deverá conduzir a teleconsulta **por meios próprios e regulamentados**, em conformidade com a Res. CFM nº 2.314/2022, providenciando seu próprio sistema de videoconferência, prontuário (SRES/impresso) e emissão de documentos com assinatura digital padrão ICP-Brasil. **É vedado o atendimento por mero formulário/questionário** ou por meio que não permita interação adequada.

11.3 O PARCEIRO tem autonomia para decidir, a cada caso, se o atendimento é viável por teleconsulta ou se exige avaliação presencial, informando ao PACIENTE que a consulta presencial é a referência e que a teleconsulta possui limitações. É direito de ambos interromper o atendimento e indicar a continuidade presencial, sem cobrança adicional.

11.4 O PARCEIRO deverá **entrar em contato com o PACIENTE até 15 minutos antes** do horário para conduzir o atendimento, pelos meios próprios (telefone, e-mail ou plataforma que utilizar).

11.5 O PARCEIRO é o **único responsável** pelo registro, guarda, sigilo e eventual vazamento dos dados clínicos, prontuário, prescrições, atestados e gravações — aos quais a CLICK TELECONSULTA **não tem acesso** —, cumprindo integralmente a LGPD quanto a esses dados.

11.6 O PARCEIRO declara estar regularmente inscrito no CRM e ter comunicado ao Conselho a sua opção pelo atendimento por telemedicina, quando exigido.

12. DAS PROMOÇÕES E DA PUBLICIDADE (Res. CFM nº 2.336/2023)

12.1 A CLICK TELECONSULTA poderá realizar campanhas de **desconto geral e linear** aos PACIENTES, por tempo limitado, que **não impactam o valor de repasse** do PARCEIRO, incidindo apenas sobre a taxa/preço final.

12.2 Em respeito à **Res. CFM nº 2.336/2023**, a CLICK TELECONSULTA **não utilizará** cupom de desconto individual, sorteio, indicação premiada, nem publicidade sensacionalista ou com garantia de resultado. A divulgação restringe-se a informações lícitas (valor da consulta, formas de pagamento, comodidade e conteúdo educativo).

12.3 A CLICK TELECONSULTA utilizará a imagem e os dados do PARCEIRO em publicidade **somente mediante autorização prévia**, exibindo, quando cabível, o número de inscrição no Conselho.

13. DA POLÍTICA DE AVALIAÇÕES

13.1 A Plataforma disponibiliza canal para o PACIENTE avaliar o atendimento, com direito a **uma resposta** do PARCEIRO. As avaliações e respostas passam por **moderação prévia** e não serão publicadas se atentarem contra a honra ou contiverem ofensas.

14. DAS PRÁTICAS VEDADAS E DO DESCREDENCIAMENTO

14.1 É vedado ao PARCEIRO, entre outras condutas: I – praticar preços acima do máximo permitido; II – interferir em negociações de outros PARCEIROS; III – exigir fidelização do PACIENTE; IV – ofertar serviço para o qual não esteja autorizado ou que viole a ética médica; V – ofender PACIENTES ou outros PARCEIROS; VI – fazer publicidade sensacionalista ou com garantia de resultado.

14.2 Poderá haver **suspensão ou descredenciamento** do PARCEIRO que: incorra nas vedações acima; receba denúncias reiteradas ou fundadas de erro/conduta antiética; seja condenado, em última instância, em processo ético-profissional; ou mantenha, após número relevante de avaliações, média de qualidade insatisfatória, conforme critérios objetivos da Plataforma. Toda medida será documentada.

15. DO SIGILO, DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

15.1 As partes tratarão os dados em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e com a Política de Privacidade da CLICK TELECONSULTA, mantendo sigilo das informações confidenciais durante a vigência e por 5 (cinco) anos após o término, salvo informações públicas ou exigência legal.

15.2 São **dados públicos**: imagem/logo, especialidade, CRM, procedimentos e valores cadastrados, que o PARCEIRO autoriza publicar. Os **dados clínicos** do PACIENTE são de responsabilidade exclusiva do PARCEIRO (prontuário), aos quais a Plataforma não acessa.

15.3 A CLICK TELECONSULTA, na condição de intermediadora, trata os **dados cadastrais e de agendamento** (nome, contato, CPF, data do atendimento) estritamente para viabilizar o serviço, adotando medidas técnicas e organizacionais de segurança.

15.4 A parte que der causa a vazamento de informações confidenciais responderá pelos danos, isentando a outra.

16. DAS SANÇÕES E DA VIOLAÇÃO DE SISTEMA

16.1 Sem prejuízo de outras medidas, a CLICK TELECONSULTA poderá advertir, suspender ou descredenciar o PARCEIRO, cancelar agendamentos e rescindir este Termo em caso de descumprimento de suas cláusulas ou de atos fraudulentos/dolosos (inclusive falsidade documental).

16.2 É vedado ao PARCEIRO usar dispositivos ou softwares que interfiram na Plataforma, sob pena de responsabilização e indenização.

17. DAS RESPONSABILIDADES E DO ALCANCE

17.1 A CLICK TELECONSULTA responde apenas por defeitos **exclusivamente** relativos ao seu serviço de agendamento e gestão, não respondendo por vícios da prestação médica do PARCEIRO ou de terceiros por ele contratados.

17.2 Este Termo não gera *affectio societatis*, sociedade, mandato, franquia, grupo econômico, subordinação ou vínculo empregatício entre as partes, PACIENTES, empregados ou terceiros.

17.3 A CLICK TELECONSULTA não garante êxito de qualquer atendimento e não acessa a identidade clínica nem os dados de saúde do PACIENTE, o que compete apenas ao PARCEIRO.

18. DAS FALHAS NO SISTEMA E DO SUPORTE

18.1 A CLICK TELECONSULTA não responde por danos decorrentes de falhas de conexão, software, hardware ou servidor do PARCEIRO, caso fortuito ou força maior, nem por vírus no equipamento do PARCEIRO.

18.2 A CLICK TELECONSULTA disponibilizará, gratuitamente, canal de suporte ao PARCEIRO para dúvidas, solicitações e problemas técnicos.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 A tolerância quanto ao descumprimento de obrigação não implica novação. As partes obrigam-se por si e sucessores. É vedada a cessão sem anuência prévia e escrita da outra parte.

19.2 Notificações serão feitas por escrito, por carta registrada à sede da CLICK TELECONSULTA ou pelo e-mail **suporte@clickteleconsulta.online**.

19.3 A eventual invalidade de uma cláusula não prejudica as demais, negociando-se de boa-fé a sua substituição.

20. DO FORO DE ELEIÇÃO

20.1 Para dirimir questões deste Termo, as partes elegem o **Foro da Comarca de Coroaí, Estado de Minas Gerais**, com exceção das reclamações de PACIENTES enquadrados como consumidores, que poderão ajuizá-las no foro de seu domicílio.